

PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2005.63.11.006938-1

REQUERENTE:	INSS
REQUERIDO:	MARIANA DOS REIS NUNES
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

I - RELATÓRIO -

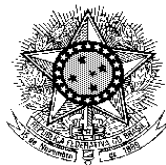
Trata-se de Pedido de Uniformização de Jurisprudência formulado pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face de acórdão prolatado pela Turma Recursal da Subseção Judiciária de Osasco-SP, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, para julgar procedente o pedido inicial de prorrogação de pensão por morte a filha universitária.

Inconformado, apresentou o recorrente este Pedido de Uniformização, sustentando a ausência de direito a pensão por morte a filho maior não inválido.

Apontou como fundamento da divergência necessária ao conhecimento deste incidente, acórdão prolatado pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná (Recurso nº 2005.70.95.015085-0) e desta Turma Nacional (PEDILEF 2004.70.95.012546-1 e Súmula nº 37).

O incidente foi admitido na origem.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

II – VOTO

Lembro que as hipóteses que autorizam o manejo do incidente de uniformização encontram-se previstas no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, que estabelece a competência desta Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais quando demonstrada divergência entre decisões de Turmas de diferentes Regiões ou quando presente decisão proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Este órgão colegiado também já pacificou o entendimento de ser cabível a interposição do incidente em face de divergência com relação a acórdão que profira ou entendimento que tenha sumulado, revelando sua posição pacificada.

Verifico, de início, que o acórdão indicado como paradigma, emanado deste Colegiado Nacional, possui aptidão para inaugurar o conhecimento e julgamento deste incidente, já que possui substrato fático similar ao do acórdão recorrido, consubstanciado na possibilidade de prorrogação do benefício de pensão por morte ao filho maior universitário. Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRORROGAÇÃO ATÉ OS 24 ANOS. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI 8213/91.

I - A Constituição da República remete à lei a fixação dos termos e condições para que o segurado ou dependente possam receber os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

II - O estudante universitário que completa 21 anos e é beneficiário da pensão por morte do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) perde direito ao benefício, nos termos do art. 16, I, da Lei 8213/91, não sendo motivo para a prorrogação a situação de estudante de nível superior do interessado.

III - Incidente conhecido e provido.

(PEDILEF 200470950125461, rel. Juiz Federal Ricardo César Mandarinó Barreto, TNU, DJ de 23/05/2006)

“A pensão por morte, devida ao filho até os 21 anos de idade, não se prorroga pela pendência do curso universitário” (Súmula nº 37).

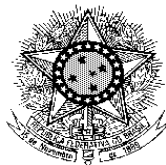
Por sua vez, o acórdão recorrido encontra-se assim fundamentado:

“O artigo 16 da Lei 8.213/91 diz:

São beneficiários do regime geral da previdência social, na condição de dependentes do segurado:

O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido.

Entendo que é dever dos pais custear os estudos de seus filhos, até o término destes, desde que tenham condições para tanto. Desta forma, entendo, também, que o benefício de pensão por morte em razão do falecimento de pais deve ser pago até a conclusão de curso superior.



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

O artigo 1º da Lei de custeio, n. 8.213/91, determina que a Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente.

Por outro lado, o artigo 1º da Constituição Federal estabelece que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos, dentre outros, a dignidade da pessoa humana. O artigo 205, também da Constituição Federal, salienta que a Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Combinando estes dois princípios constitucionais, cuja hierarquia é superior até mesmo quanto aos direitos fundamentais, é possível verificar que a parte autora têm, sim, direito ao benefício até o término de seu curso, ou seja, até dezembro/2005. O direito à educação para fins de preparar a pessoa para o pleno exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, dever do Estado e da família, importa em reconhecer o direito ao benefício.

A parte autora iniciou seus estudos universitários graças à pensão recebida. Para se sustentar começou a trabalhar. Sem a continuidade da pensão até o final de seus estudos, não terá como terminá-los."

Adentrando o mérito recursal e considerando que a matéria versada no presente incidente já se encontra pacificada no âmbito desta Turma Nacional, entendo por bem, tão-somente, reafirmar o entendimento consolidado no enunciado nº 37 da Súmula deste Colegiado, no sentido de *"a pensão por morte, devida ao filho até os 21 anos de idade, não se prorroga pela pendência do curso universitário"*.

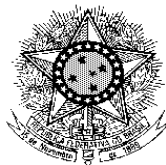
O julgamento deste incidente de uniformização, que reflete o entendimento consolidado da Turma Nacional de Uniformização, resultará na devolução às Turmas de origem de todos os outros recursos que versem sobre o mesmo objeto a fim de que mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida às premissas jurídicas firmadas, em cumprimento ao disposto no art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU.

Nessas razões, **dou provimento** ao incidente de uniformização, para julgar improcedente o pedido inicial. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R\$200,00 (duzentos reais), ficando, no entanto, suspensa a sua execução, em face da assistência judiciária gratuita deferida (doc. 015).

É como voto.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária:	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUÍZA FEDERAL SIMONE DOS SANTOS LEMOS FERNANDES
Requerente:	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Requerido(a):	MARIANA DOS REIS NUNES
Proc./Adv.:	ROSÂNGELA COELHO DE PAIVA
Origem:	SP - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Proc. Nº.:	2005.63.11.006938-1

CERTIDÃO

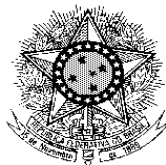
Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao incidente de uniformização nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: JOSÉ SAVARIS, JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO, RONIVON DE ARAGÃO, SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA E JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA.

Brasília, 06 de setembro de 2011.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



PODER JUDICIÁRIO
TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO N.º 2005.63.11.006938-1

REQUERENTE:	INSS
REQUERIDO:	MARIANA DOS REIS NUNES
ORIGEM:	SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
RELATORA	SIMONE LEMOS FERNANDES

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHA MAIOR UNIVERSITÁRIA. PRORROGAÇÃO ATÉ A CONCLUSÃO DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE PROVIDO.

1. "A pensão por morte, devida ao filho até os 21 anos de idade, não se prorroga pela pendência do curso universitário" (Súmula nº 37/TNU).
2. Pedido de Uniformização de Jurisprudência provido, com determinação de devolução dos recursos com mesmo objeto às Turmas de origem a fim de que, nos termos do art. 15, §§ 1º e 3º, do RI/TNU, mantenham ou promovam a adequação da decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, por unanimidade, dar provimento a este Pedido de Uniformização, nos termos do voto da Relatora.

Brasília, 06 de setembro de 2011.

Simone Lemos Fernandes

Juíza Federal Relatora